

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

JUNTA DE PLANIFICACIÓN
Demandante

VS.

JOSÉ LUNA PELLICCI, SANTIA
CASIANO GARCÍA y la SOCIEDAD
LEGAL DE GANANCIALES compuesta por
ambos
Demandados

CIVIL NÚM.: PO2026CV02348

SALA: 605

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO,
AUSENCIA DE PERMISO DE
CONSTRUCCIÓN

RE: QUERELLA NÚM. 2023-SRQ-012575

SENTENCIA

Atendida la Moción Informativa y en Solicitud de Sentencia presentada el 06 de marzo por la parte demandante a través de su representación legal donde informan haber llegado a un acuerdo que pone fin al presente litigio.

De conformidad con la doctrina establecida en los casos: Neca Mortgage Corp. vs. A & W Developers, 137 DPR 860 (1995) y Citibank v. Dependable Ins. Co., 121 DPR 503 (1988), este Tribunal le imparte su aprobación a la estipulación transaccional presentada por las partes y en su consecuencia se dicta Sentencia de conformidad con la misma, incorporando las siguientes estipulaciones:

- a. Las partes acuerdan que la parte demandada deberá pagar la cantidad de quinientos treinta y cuatro dólares con sesenta centavos (\$534.60), lo cual representa el cincuenta por ciento (50%) del monto total de la multa impuesta por la Junta durante el procedimiento administrativo de la querella.
- b. Dicha cantidad se efectuará con un (1) pago inicial de doscientos treinta y cuatro dólares con sesenta centavos (\$234.60), el cual deberá realizarse mediante cheque certificado a nombre del “Secretario de Hacienda”. El cheque deberá indicar que el pago de la multa corresponde a la querella núm. 2023 SRQ-012575.
- c. El balance de trescientos dólares (\$300.00) se efectuará del mismo modo, en tres (3) pagos consecutivos de cien dólares (\$100.00) a pagarse mensualmente hasta satisfacerse la deuda.
- d. La parte demandada se compromete a efectuar el primer pago dentro del término de diez (10) días contados a partir de que se dicte sentencia a tenor con las estipulaciones aquí sometidas.
- e. La parte demandada podrá realizar los pagos entregando los cheques certificados personalmente en la oficina ubicada en el Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Ave. De Diego, Pda. 22 Edificio Norte, piso 15, San Juan, Puerto Rico. Igualmente, podrá enviarlos por correo certificado con acuse de recibo a: PO Box 41119, San Juan, PR 00940-1119.

f. La parte demandada tendrá un término de seis (6) meses, prorrogables por justa causa, para llevar a cabo los trámites requeridos ante la Oficina de Gerencia de Permisos (la "OGPe") para legalizar las obras de construcción objeto del pleito.

g. El término de los seis (6) meses comenzará a transcurrir a partir de la fecha en que el Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia en el caso de epígrafe, y podrá ser prorrogado por la Junta cuando la solicitud obedezca a causas que no le sean imputables a la parte demandada.

h. Disponiéndose que, de no lograr obtener los permisos para legalizar las obras de construcción en el término pactado debido a razones atribuibles a terceros, la parte demandada deberá informar a la Junta los esfuerzos realizados para dichos fines, evidenciar el estatus de cualquier procedimiento relacionado al asunto y presentar documentos que acrediten que llevó a cabo los trámites pertinentes dentro del término establecido.

i. Una vez presente la evidencia acreditando las gestiones realizadas, el término se prorrogará automáticamente por seis (6) meses adicionales contados a partir desde la fecha en que culmine el periodo inicial.

j. De no legalizarse las obras de construcción según acordado, la Junta podrá comparecer al Tribunal en ejecución de sentencia para que se ordene la demolición de las obras ilegalmente construidas a costa de la parte demandada, y el cobro de la totalidad de la multa impuesta durante el trámite administrativo de la querella 2023-SRQ-012575.

Se apercibe a las partes que el incumplimiento de las obligaciones acordadas dará lugar a las medidas y procedimientos, también acordados, para el caso de incumplimiento de lo pactado; más cualquier otra medida o sanción que el Tribunal pueda entender apropiada conforme el incumplimiento, circunstancias y derecho aplicable.

Esta Sentencia se dicta sin especial imposición de costas, intereses, ni honorarios de abogados y advendrá final y firme desde que se archive en autos.

Se deja sin efecto señalamiento del 11 de marzo de 2026.

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE

En Ponce, Puerto Rico hoy 06 de marzo de 2026.


JASON RUSSELL CARABALLO OQUENDO
JUEZ SUPERIOR

